

	
(א) [למקנ ית.א] ב' (ג) [מדרים ד.ד] א' [שבושות י. ע"ש ובסוף] שס ד"ה לר"ך, ד' בסי"א: ונכנס,	

נוסחת הריב"ן

[א] הריני מיר ונכנס: ב' [בסיי כתוב כפן גליון ואמר לן רבי:ג] מגלת תגלחת טומאה דמיר טהור שנטמא מגלת ב'ו' כו': [ד] מיליה דמפרשטין: [ה] מקן: ו' כדי שיער השפתחוי מווכרעו לפסיה קדקא דמפרשט כו':

הגהות הב"ח

(א) גמ' בעי רבא. ובר והוא צבית הקצרות: (ב) שם מיר טהור מ"ט גל:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] רש"י ד"ה בתקניהי קמיירי וכו' ואמר לן רבי דהכי נמי מצי למתני אלא טמא שמייר. י"ב עין א"מ דזה דוקא לפי קמא בתוס' ד"ה לא הא וכו' ודויק: [ב] תר"ח אין מיר טמא וכו' כשהוא ג' ושהה ב' ומתקן וס' ז' עולה כצ"ל: [ג] ר"ה ומיר טהור שנטמא וכו' דבאבות וס' מתחיל למנות מירות טהרה מוקמין ליה לקמן כצ"ל: [ד] בא"ד כיון דהאי תנא נחת לפרושי הכא מאי איכא כצ"ל: [ה] בא"ד זה שותה בין שנטמא דלא לקי וזה לקי כדפי' הקונטרס מלות דכפי' הקונטרס מתקן ויכ' דמפריך לקמן כצ"ל ועי' א"מ ודויק: [ו] ה"ה הגה"ה מיהל דכ"ע וכו' והיה נמי דמודה ר"ש צ"ל דלקי כצ"ל: [ז] ד"ה קרבן טומאה הוא דלא מיימי הא מלקי לקי אטומאה לאחר אפילו תוך כשעש שמצקס לטהר עצמו כצ"ל: [ח] ה"ה דתמיל וכו' והיה נמי דמיר ליה לא תמור וכו' דלאו שיש בו מעשה הוא. י"ב סברה הוולת דחוקא קמ' דאף יושב זה כמעשה ועי' בתוס' דשבושות דף י' ע"ה ד"ה או וכו' שדקדקן עוב' דאלף סוגין למיר' לוקין על לאו שאבי"מ או דלאיסור מלקות אמר אצל לדעת הכז המגיד דס"ל כל לאו שאפשר ע"י מעשה לוקח אף היכא דאין בו מעשה יעו"ש בפיי"ג מהל' שכיבות הל' ב' אי"כ א"ש סוגין ומתקן ראיח וסוכהה בצורה לגביו ודויק היטב:

פי' הרא"ש

הכא במאי עסקין ביוצא ונכנס שיוצא מן הטומאה ע"י הזאה וטבילה וקובל עליו נוירות ונכנס וקמ"ל אפי"ג דלא קבל עליו קבלה גמורה אלא אמר הריני נזיר (בנוירות) [תוי נזיר]: אלא טמא שנויר ד' עולה

הכא צמאי עסקין ציואל ונכנס. ש"ה והזה בשלישי ובשביעי וטבל

והדר אמר הריני מיר א'והדר נכנס סופג את הארבעים ולאפוקי מדר'. אליעזר דאמר לא זו ביום כו' אצל אי לא הדר ואמר אינו אסור לגלח וכו' שאין מירות חלה עליו: **טמא שנור**. כגון שהיה עומד צבית הקצרות ומר: **שביעי**

שלו עולה לו למנין. דכיון דטבל והוי טהור מתחיל למנות מזב ביום לפי שאינו מציא קרבן: **ונויר טהור שנטמא אין שביעי שלו עולה לו מן המנין**. אע"פ שטבל והוא טהור עד יום שמיני שמציא זו קרבנותיו כדאמרין בפ' ג' מניין [למקנ דף מד: סדר תגלחת כ"ד היה מזה בשלישי ובשביעי ומגלה בשביעי ומציא קרבנותיו ב'ו': **מיחל דכוני עלמא לא פליגי**. דכיון דמשכחת טהרה חיילא ממילא: **אלא כי פליגי למילקי ר"י סבר כיון דחיילא לקי ור"ל סבר לא לקי וחיילא איתיביה ר' יוחנן לר"ל מי שנויר והוא בבית הקברות אפילו היה שם שלשים יום אין עולין לו מן המנין ואינו מביא קרבן טומאה קרבן טומאה הוא דלא מייתי הא מילקי לקי עליה בדין הוא דליתני אינו לוקה אלא משום דקא בעי למיתנא סיפא יצא ונכנס עולה לו מן המנין ומביא קרבן טומאה תנא רישא אינו מביא קרבן טומאה ת"ש אין בין טמא שנויר לנזיר טהור שנטמא אלא שטמא שנויר שביעי שלו עולה לו מן המנין ונזיר טהור שנטמא אין שביעי שלו עולה לו מן המנין הא למלקות זה וזה שוין א"ל לא לתגלחת זה וזה שוין אבל לענין מלקות מאי זה לוקה וזה אינו לוקה ליתנייה בתקנתיה קא מיירי בקלקוליה לא קא מיירי תא שמע מי שהיה טמא ונזר אסור לגלח ולשתות יין ואם גילה ושתה יין ונטמא למתים הרי זה סופג את הארבעים תיובתא ^(א)בעי רבא ^(ב) נזיר והוא בבית הקברות מהו בעי שהייה למלקות או לא היכי דמי אילימא דאמרי ליה לא תינזור למה לי שהייה נזיר ^(ט) מאי מעבא לא בעי שהייה דקא מתרי ביה ה"ג קא מתרי ביה אלא**

אסור לגלח לוקה ומיוצתא דר"ל. וציואל ונכנסו) לא מצי למרך ליה כדלעיל דהא אוקימנא דמודי ר"ל דחיילא וקאי ליה באיסורא אצל מילקי לא לקי ואילו הכא ה'ושמע דכיון שאסור לוקה אע"ג דלא הדר ואמר: **בעי רבא**. הואיל דאמר ר' יוחנן דלוקה וסתן צמתיתין כוותיה: **בעי סהייה למלקות**. דלא לילקי עד דלישהי ציה כדי שיעור השתמחיה ו'דמפרש בתוס' שצובות צפרק ידיעות הטומאה (דף פ.א): **נויר**. טהור הנכנס צבית הקצרות מ"ט לא בעי שהייה דקא מתרו ציה אל תכנס לצבית הקצרות הכא נמי מתרו ציה לא תינזור ושהייה למה לי: אלא

ליין ולתגלחת לא לקי אטומאה דכיון דמיעטיה רחמנא מקרבן טומאה מיייתי **הא מייצקי רבי**. אטומאה לאלתר אפילו תוך שבעה שמצקס לטהר ^(א) לענין לטהר עצמו ולעשות מירות מלקות: **קרבן טומאה דלאי** [לא] לקי הוה ליה למיתני צמתני' ואינו לוקה: **ב'ישום** דקתני **סיפא ב'ו' ומביא קרבן טומאה**. דהסם לא שייך למיתני דלוקה אטומאה דמני' מציא קרבן טומאה לכך לא תנא לעיל ואינו לוקה אטומאה (זה אינו לוקה): **הא' מלקות** זה וזה שוין. מדלא תני זה לוקה וזה אינו לוקה אטומאה: **לא הא לתגלחת** זה וזה שוין. ר"מ דלקי לתגלחת [ולא נהירא דלימא] לתגלחת ויין זה וזה שוין כיון דבאיסור תגלחת קמיירי לכן נראה לי הא לתגלחת פירוש למזות תגלחת לענין שמגלה בשביעי לטהרתו אע"ג דלקמן צעיא היא ואיפשטא דנזיר טמא דמעיקרא אינו מגלה בשביעי לטהרתו אפ"ה לא קפיד לשנוי הכי [דבלא"ה] איתותב רבי שמעון בן לקיש בסוף: **בתקנתא** קמיירי. מתי יתחיל מנין למוירות והוא? נטמא בשוגג בקלקולא לא קמיירי שמקבל עצמו צמוד דהיינו קלקול גופיה ^(א) דגס לר"ל אסור לטמאות אפילו בתוך [שצעה] דאם לא כן ליתני זה מותר לטמאות וזה אסור לטמאות דהא לאו קלקולא הוא: **הגה"ה בי שחיה טמא** ונדר. היינו צמור והוא צבה"ק: ואם גילה ושתה יין ונטמא למתים סופג הארבעים. ומשמע דאף תוך ז' לוקה ואם תאמר ולישני ליה ציואל ונכנס ושנה וטבל כדשני לעיל אהך גופא י"ל דמשמע ליה טומאה דומיא דגלות ושתית יין דחיל עליה צימי טומאה כדמסיק ליה מיחל דכ"ע חיילא דומיא דהכי מלקות דטומאה אפילו לא נטהר חייל עליה צימי טומאתו לכך איתותב אצל בלשון ראשון הוה משוי להו כולהו ר' שמעון צ"ל גילוח ושתית יין לטומאה לכך הוה שייך לשנוי לעיל ציואל ונכנס:

בעי שהייה למלקות. כי היכי דצעין שהייה בפ"צ דשצובות (דף פ.א). גבי מקדש [או לא]: **איילימא דאמרי ליה לא תנזור**. והוא עומד צבית הקצרות למה לי שהייה פשיטא דלקי בלא שהייה דמיר טהור מאי טעמא דלא צעי שהייה ולא משכחת ליה [כלל] דצעי שהייה משום דקמתרין ציה שלא יטמא והוא מיר טהור הכא נמי מתרין ציה שלא ידור זו צמיר והוא עובר לקי כמו היכא דהוה טהור ומתרין ציה שלא יטמא ולאוי האי כלאו שאין זו מעשה צמה שמקבל מירות ^(א) דלאו שיש בו מעשה הוא צמה שאינו יואל משם כעונדר צמיר: אלא

אפילו בלא יוצא ונכנס: בעי שהייה למלקות. שיעור שהייה המפורשת (בד') [בשבושות] למי שנטמא באונס בעזרה שאינו חייב כרת אלא אם כן שהה שיעור השתחואה והלכה למשה מסיני הוא: אי דאמרו ליה לא תנזור למה לי שהייה. כיון דבמודי

מי שאמר פרק שלישי נזיר

יז.

הכא במאי עסקין ביוצא ונכנס. ציואל מן הטומאה והזה ושנה וטבל וקיבל עליו מירות פעם אחרת ושוב נכנס לטומאה [והא] קמ"ל היא צרייתא דאע"ג דלא הדר ואמר הריני מיר אלא אמר יחול עלי מירות דהוי מיר ולקי כדפי' לשם צקונטרס אי נמי י"ל דקמ"ל צרייתא (דמיירי) [דמיד] כשיטהר מוטל עליו לקבל מירות מיד ועובר צבל תאחר אם אינו מיר מיד: **אין בין נזיר טמא. שندر** צעודו טמא לזמיר טהור שנטמא אלא דמיר טמא שביעי עולה לו מן המנין כשהוא ג' ושנה ב'ו' וטבל יוס ^(א) ב' למנין מירות טהרה לפי שאין צריך להציא קרבן ב'ו' על טומאתו ומיד כשהוא ושנה וטבל ראוי לחול עליו מירות לאלתר והיי דצעי הערב שמש ואך יחול עליו מירות יש לומר דטבול יוס קלישא טומאתיה ולא מעכב מלחול מירות עליו: **וְצוּרָךְ טהור שנטמא אין שביעי עוֹלָה לו מן המנין**. למנין מירות טהרתו וצריך להציא חטאת העוף ועולת העוף ואשם צשמיני וכתיב (במדבר ו') וקדש ראשו ביום ההוא דבאבותו יוס מתחיל למנות מירות טהרה מוקמין' ליה ^(א)לא דלא חייל עליה מירות דטהרה עד יוס ח' ואי ס"ד לא חיילא אצמי עולה לו מן המנין כיון דלא הדר קביל עליה מירות וא"ת [ולישני] דהדר וקיבל כדשני לעיל ציואל ונכנס ויש לומר דא"כ ה"ל לאיתויי' זה צעי למיהדר ולמדור וזה לא צעי למיהדר ולמדור כיון דהאי תנא נחת לפרושי הכא ד' צין זה לזה והי"ה דמני' למיפוך לרי' שמעון צ"ל [ליתנין] זה שותה ציין ומיטמא דלא? לקי זה לקי ה' דכפירש הקונטרס ונראה לומר דלא קשה דמצי' לשנוי דבקלקולא לא מייירי האי דינא' אלא דין דנטמא צאונס ולרבי יוחנן לא קשה [דליתנין] זה מציא קרבן על טומאתו וזה אין מציא קרבן דהיינו

הך דקתני אין ז' עולה לו מן המנין משום איתויי קרבן: **הגה"ה מיהל רב"ע** דחיי"ל. ולכשיטהר אין צריך לחזור לידור צמיר דחייל עליו ממירות ראשון וניחא השתא דשביעי עולה לו מן המנין ואפילו לא יחזור ויקבל והוא הדין נמי דמודה ר' שמעון בן לקיש ^(א) (נמי אם שותה יין) דלקי תוך ימי טומאתו אשתיה ואמתגלחת וכי פליגי למלקי פירוש אטומאה לחוד אי התרו זו אטומאה ר' יוחנן סבר כיון דחיילא מירות [לשארן] מילי אשמיית יין ואמתגלחת [מחיילא] נמי אטומאה אם התרו לנאסת ולא יאל דרחמנא לא מעטיה אלא מקרבן לחודיה לקמן ולא ממלקות דטומאה ור"ש בן לקיש סבר אע"ג דחיילא טהור מילי מיעטיה מכל דין טומאה אף ממלקות: **קרבן טומאה דלאי** [לא] לקי הוה ליה למיתני צמתני' ואינו לוקה: **ב'ישום** דקתני **סיפא ב'ו' ומביא קרבן טומאה**. דהסם לא שייך למיתני דלוקה אטומאה דמני' מציא קרבן טומאה לכך לא תנא לעיל ואינו לוקה אטומאה (זה אינו לוקה): **הא' מלקות** זה וזה שוין. מדלא תני זה לוקה וזה אינו לוקה אטומאה: **לא הא לתגלחת** זה וזה שוין. ר"מ דלקי לתגלחת [ולא נהירא דלימא] לתגלחת ויין זה וזה שוין כיון דבאיסור תגלחת קמיירי לכן נראה לי הא לתגלחת פירוש למזות תגלחת לענין שמגלה בשביעי לטהרתו אע"ג דלקמן צעיא היא ואיפשטא דנזיר טמא דמעיקרא אינו מגלה בשביעי לטהרתו אפ"ה לא קפיד לשנוי הכי [דבלא"ה] איתותב רבי שמעון בן לקיש בסוף: **בתקנתא** קמיירי. מתי יתחיל מנין למוירות והוא? נטמא בשוגג בקלקולא לא קמיירי שמקבל עצמו צמוד דהיינו קלקול גופיה ^(א) דגס לר"ל אסור לטמאות אפילו בתוך [שצעה] דאם לא כן ליתני זה מותר לטמאות וזה אסור לטמאות דהא לאו קלקולא הוא: **הגה"ה בי שחיה טמא** ונדר. היינו צמור והוא צבה"ק: ואם גילה ושתה יין ונטמא למתים סופג הארבעים. ומשמע דאף תוך ז' לוקה ואם תאמר ולישני ליה ציואל ונכנס ושנה וטבל כדשני לעיל אהך גופא י"ל דמשמע ליה טומאה דומיא דגלות ושתית יין דחיל עליה צימי טומאה כדמסיק ליה מיחל דכ"ע חיילא דומיא דהכי מלקות דטומאה אפילו לא נטהר חייל עליה צימי טומאתו לכך איתותב אצל בלשון ראשון הוה משוי להו כולהו ר' שמעון צ"ל גילוח ושתית יין לטומאה לכך הוה שייך לשנוי לעיל ציואל ונכנס:

הך דקתני אין ז' עולה לו מן המנין משום איתויי קרבן: **הגה"ה מיהל רב"ע** דחיי"ל. ולכשיטהר אין צריך לחזור לידור צמיר דחייל עליו ממירות ראשון וניחא השתא דשביעי עולה לו מן המנין ואפילו לא יחזור ויקבל והוא הדין נמי דמודה ר' שמעון בן לקיש ^(א) (נמי אם שותה יין) דלקי תוך ימי טומאתו אשתיה ואמתגלחת וכי פליגי למלקי פירוש אטומאה לחוד אי התרו זו אטומאה ר' יוחנן סבר כיון דחיילא מירות [לשארן] מילי אשמיית יין ואמתגלחת [מחיילא] נמי אטומאה אם התרו לנאסת ולא יאל דרחמנא לא מעטיה אלא מקרבן לחודיה לקמן ולא ממלקות דטומאה ור"ש בן לקיש סבר אע"ג דחיילא טהור מילי מיעטיה מכל דין טומאה אף ממלקות: **קרבן טומאה דלאי** [לא] לקי הוה ליה למיתני צמתני' ואינו לוקה: **ב'ישום** דקתני **סיפא ב'ו' ומביא קרבן טומאה**. דהסם לא שייך למיתני דלוקה אטומאה דמני' מציא קרבן טומאה לכך לא תנא לעיל ואינו לוקה אטומאה (זה אינו לוקה): **הא' מלקות** זה וזה שוין. מדלא תני זה לוקה וזה אינו לוקה אטומאה: **לא הא לתגלחת** זה וזה שוין. ר"מ דלקי לתגלחת [ולא נהירא דלימא] לתגלחת ויין זה וזה שוין כיון דבאיסור תגלחת קמיירי לכן נראה לי הא לתגלחת פירוש למזות תגלחת לענין שמגלה בשביעי לטהרתו אע"ג דלקמן צעיא היא ואיפשטא דנזיר טמא דמעיקרא אינו מגלה בשביעי לטהרתו אפ"ה לא קפיד לשנוי הכי [דבלא"ה] איתותב רבי שמעון בן לקיש בסוף: **בתקנתא** קמיירי. מתי יתחיל מנין למוירות והוא? נטמא בשוגג בקלקולא לא קמיירי שמקבל עצמו צמוד דהיינו קלקול גופיה ^(א) דגס לר"ל אסור לטמאות אפילו בתוך [שצעה] דאם לא כן ליתני זה מותר לטמאות וזה אסור לטמאות דהא לאו קלקולא הוא: **הגה"ה בי שחיה טמא** ונדר. היינו צמור והוא צבה"ק: ואם גילה ושתה יין ונטמא למתים סופג הארבעים. ומשמע דאף תוך ז' לוקה ואם תאמר ולישני ליה ציואל ונכנס ושנה וטבל כדשני לעיל אהך גופא י"ל דמשמע ליה טומאה דומיא דגלות ושתית יין דחיל עליה צימי טומאה כדמסיק ליה מיחל דכ"ע חיילא דומיא דהכי מלקות דטומאה אפילו לא נטהר חייל עליה צימי טומאתו לכך איתותב אצל בלשון ראשון הוה משוי להו כולהו ר' שמעון צ"ל גילוח ושתית יין לטומאה לכך הוה שייך לשנוי לעיל ציואל ונכנס:

בעי שהייה למלקות. כי היכי דצעין שהייה בפ"צ דשצובות (דף פ.א). גבי מקדש [או לא]: **איילימא דאמרי ליה לא תנזור**. והוא עומד צבית הקצרות למה לי שהייה פשיטא דלקי בלא שהייה דמיר טהור מאי טעמא דלא צעי שהייה ולא משכחת ליה [כלל] דצעי שהייה משום דקמתרין ציה שלא יטמא והוא מיר טהור הכא נמי מתרין ציה שלא ידור זו צמיר והוא עובר לקי כמו היכא דהוה טהור ומתרין ציה שלא יטמא ולאוי האי כלאו שאין זו מעשה צמה שמקבל מירות ^(א) דלאו שיש בו מעשה הוא צמה שאינו יואל משם כעונדר צמיר: אלא

אפילו בלא יוצא ונכנס: בעי שהייה למלקות. שיעור שהייה המפורשת (בד') [בשבושות] למי שנטמא באונס בעזרה שאינו חייב כרת אלא אם כן שהה שיעור השתחואה והלכה למשה מסיני הוא: אי דאמרו ליה לא תנזור למה לי שהייה. כיון דבמודי

ט א מיי' פ"ו מהל' מירות הל' ז [ח]: י ב מיי' שס הל' ח וע"ש בכ"מ:

גליון הש"ם

גמ' אחר פד בר דב אשי. עיין מדרים דף ע"ד:

הגהות התוספות

1. צ"ל ומוקמין ליה לקמן כדפי' דלא חייל כו'. 2. צ"ל למתני. 3. צ"ל ולא. 4. צ"ל דכ"ע לא פליגי. 6. צ"ל דפשיטא הוה כיון דמני כו'. 7. מיכת והוה מתקן וצ"ל שנטמא בשוגג.

מוסף רש"י

אלא טמא שנויר שביעי שלו. שטבול טו, עולה לו למנין. דהואיל ואיט בר קרבן מתחיל למנות מזב ביום, ונזיר טהור שנטמא אין שביעי שלו עולה לו למנין. דאין לו טהרה עד יום שמיני שמציא קרבנותיו [לקמן יח.]. נזיר והוא בבית הקברות. מיר שנטמא צאונס בתוך בית הקברות, דומיא שנטמא בעזרה שלא תמחייב כנטיסמו, כגון שנכנס לבית הקברות בשדיה חביה ומגלה ופטר עליו את מעשיתו גג האהל ונטמא צאזיר בית הקצרות והמרו זו לא ולא יאל, ומיחו לא שיה כדי השתמאה (שבושות יז.). בעי שהייה למלקות. קרבן לא שייך הכא כלל, שאין כרת צמיר שנטמא וקרבן מיר טמא לאו אשון טומאה אחי אלא למיחל עליה מירות טהרה כשאר מחסרי כפרה, וענינן זה מפורש שהייה זו בתוס' מיר (שם).

פי' הרא"ש (המשך)

עד שיקבל. וכ"ת דמייירי בשקבל עליו אי"כ ליתני שהו צריך לחזור ולידור וזה אין צריך מיחל כי"ע לא פליגי דחיילא ואינו צריך לקבל עליו שנית וגם לוקה על התגלחת ועל היין: כי פליגי למלקי. פי' על הטומאה: ר' יוחנן סבר כיון דחיילא. ללקות על היין ועל התגלחת לקי נמי על הטומאה כי היכי דאינו מביא קרבן טומאה: והוא דאותביה ר"י לר"ל לעיל תלמודא הוא דמותיב לפי מה דהוה ס"ד דפליגי וכתנה רבות בתלמוד: א"ל שהו צריך לחזור ולידור לא לתגלחת זה וזה שוין. פי' לגלח אי"ג ללקות על התגלחת ור"ה על היין: אבל לענין מלקות. פי' על הטומאה. בתקנתא מייירי בקלקולא לא מייירי. פי' להורות לנו תקנתו מתי יתחיל ימי נזירותו. אבל לא מייירי בקלקול להשמיענו הדין אם יעשה עבירה שישמא למתים אי ישתה יין ויגלח: הי"ז סופג את הארבעים תיובתא. והכא ליכא לשנויי ביוצא ונכנס דמשעב נטמא דומיא דגלח ושתה יין דמייירי